

PAIR-new-sec16+20-full-v3

ID : 96bc1961d6355530e3160456035bebbbc62f4d8a9

 **31%**
Passaggi sospetti

Nome del file : PAIR-new-sec16+20-full-v3.txt
Dimensione del file originale : 38,79 kB
Numero di parole : 1110

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** 12%
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** 20%
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** 18%
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

12%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte principale rilevata

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 Dati raccolti dal datore di lavoro sul computer del dipendente:... all-in-giuridica.seac.it/document/327/4705839/0 ↗	9%	
2	 CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 22 settembre 2021, n. 25732 -... www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-22-settembre-2... ↗	8%	
3	 www.fondazioneforensfirenze.it www.fondazioneforensfirenze.it/uploads/fff/files/2023/05%20-%20Ma... ↗	4%	

Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
4	 I controlli tecnologici difensivi sui lavoratori – CyberLaws www.cyberlaws.it/2022/i-controlli-tecnologici-difensivi-sui-lavoratori/ ↗	3%	
5	 Cassazione Penale, Sez. 3, 27 gennaio 2021, n. 3255 -... olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=24... ↗	3%	
6	 Il “ragionevole sospetto” in Cassazione www.lavorodirittieuropa.it/dottrina/principi-e-fonti/1283-il-ragionevole-... ↗	2%	
7	 Controlli difensivi in senso stretto: dal 2021 al 2025, la mappa di... www.avvocatomatteomoscioni.com/2026/05/11/controlli-difensivi-in-se... ↗	2%	
8	 Controlli difensivi occulti: ultime sentenze www.laleggepertutti.it/462942_controlli-difensivi-occulti-ultime-sentenze ↗	1%	



Videosorveglianza e geolocalizzazione



La videosorveglianza sul luogo di lavoro costituisce l'ipotesi paradigmatica di strumentazione «dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori», soggetta perciò al presupposto autorizzativo dell'art. 4, comma 1, dello Statuto: gli impianti audiovisivi possono essere impiegati «esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale» e possono essere installati previo accordo collettivo con le rappresentanze sindacali o, in difetto, previa autorizzazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (l. n. 300/1970, art. 4). La giurisprudenza penale ha precisato che l'obbligo procedurale attiene all'installazione in sé, indipendentemente dall'attivazione dell'impianto: poiché il bene giuridico protetto è la riservatezza del lavoratore, «la norma sanziona a priori l'installazione, prescindendo dal suo utilizzo o meno» (Cass. Pen., 30/01/2014, n. 4331) (Ghionzoli, 2025), sicché il filtro sindacale o amministrativo presidia in via preventiva l'idoneità dello strumento a ledere la dignità dei lavoratori.



Sul versante privacy, il carattere concorrente della disciplina emerge dal richiamo operato dall'art. 114 del Codice privacy, che pone tra le condizioni di liceità del trattamento il rispetto dell'art. 4: se dai sistemi di videosorveglianza può derivare anche solo la possibilità di controllo a distanza, essi «possono essere utilizzati solo per scopi legati alla produzione e all'organizzazione, per la sicurezza del lavoro e dei beni dell'azienda» (Ghionzoli, 2025). La liceità presuppone dunque, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), del GDPR, la conformità alle discipline di settore applicabili (Ghionzoli, 2025).



La geolocalizzazione tramite dispositivi GPS installati su vetture aziendali illustra il criterio di proporzionalità nel trattamento dei dati di localizzazione. La Suprema Corte ha ritenuto illegittimo il controllo effettuato mediante GPS «predisposto ex ante ed in via generale ben prima che si potessero avere sospetti su una eventuale violazione da parte del lavoratore» (Cass., 5 ottobre 2016, n. 19922) (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), così valorizzando il carattere ex post dell'accertamento come indice di legittimità del controllo difensivo. Anche laddove tale presupposto sia ritenuto meramente confermativo e sufficiente il fondato sospetto di illecito, i controlli non possono comunque esercitarsi «al di fuori di regole di civiltà e di criteri ragionevoli» volti a garantire un adeguato bilanciamento tra dignità e riservatezza del dipendente e protezione dei beni aziendali (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). La qualificazione del telepass come strumento «direttamente funzionale all'efficienza della prestazione individuale» (Cass. Civ., n. 15391/2024) mostra, per contro, i confini del regime agevolato del comma 2 (Ghionzoli, 2025): il rilevamento continuo e prolungato può trasformare un mero rilevatore in strumento di controllo, ricondotto perciò al comma 1 (Ghionzoli, 2025).



Quanto alle garanzie procedurali e informative, il trattamento esige correttezza e trasparenza: l'informativa di primo livello (finalità, titolare, diritti, tempi di conservazione) deve essere accompagnata, nei sistemi di videosorveglianza, da un'informativa di secondo livello contenente gli elementi dell'art. 13 del Regolamento (Ghionzoli, 2025). L'utilizzabilità delle informazioni resta comunque subordinata, ex art. 4, comma 3, all'adeguata informazione sulle modalità d'uso e di effettuazione dei controlli (l. n. 300/1970, art. 4). Le fonti reperite non forniscono soglie temporali generali di conservazione dei dati di localizzazione, avendo il criterio dei tempi massimi trovato riscontro solo in relazione ai log di posta elettronica (Ghionzoli, 2025): la loro definizione per la geolocalizzazione resta rimessa alla prassi del Garante.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione



La distinzione elaborata dalla Corte di Cassazione tra controlli difensivi «in senso lato» e «in senso stretto» costituisce l'approdo che meglio compendia l'orientamento di legittimità in materia di controllo tecnologico e riservatezza del lavoratore. La ricostruzione muove dalla premessa che la disciplina dei controlli va letta alla luce dei principi di buona fede e correttezza, di proporzionalità e di pertinenza, richiamati dalla stessa Corte come parametri consolidati: l'accertamento deve svolgersi «mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), mentre sono invasivi i controlli «eccedenti i limiti della adeguatezza e proporzionalità» e quelli «indebitamente ricadenti sugli aspetti privati e personali estranei all'oggetto e al fine dell'indagine» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).



Su queste basi la Corte separa due categorie. I controlli a difesa del patrimonio aziendale che investono tutti i dipendenti «nello svolgimento della loro prestazione di lavoro» devono rispettare l'art. 4 novellato in ogni suo aspetto; i controlli difensivi in senso stretto, «diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti», si collocano invece «all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), poiché non hanno ad oggetto la normale attività lavorativa. La ratio è che la procedimentalizzazione dell'art. 4 (l. n. 300/1970, art. 4) risponde all'esigenza di controllo sindacale su scelte organizzative, mentre meno senso avrebbe imporla di fronte a «eventi straordinari ed eccezionali» quali l'accertamento di gravi illeciti individuali (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

Il punto qualificante attiene però all'utilizzabilità delle prove. La Corte precisa che il controllo difensivo in senso stretto non può riferirsi «all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav.», pena l'estensione «a dismisura» dell'area del controllo e «l'annientamento» delle garanzie (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Da qui la nozione rigorosa di controllo ex post: esso ricorre solo quando, «a seguito del fondato sospetto», il datore proceda «da quel momento» alla raccolta delle informazioni (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), non potendosi qualificare come ex post la mera lettura successiva di dati già registrati (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Applicando tale criterio, la Corte censura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se i dati informatici utilizzati in sede disciplinare fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del fondato sospetto e per la mancata valutazione del «corretto bilanciamento» tra beni aziendali e «tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

L'evoluzione recente si coglie nel confronto con la giurisprudenza sovranazionale sull'art. 8 CEDU: la legittimità dei controlli occulti richiede un «ragionevole sospetto» di illeciti gravi (López Ribalda) (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), ma anche la preventiva informazione e la scelta di misure meno intrusive (Barbulescu) (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). La Corte, pur non condividendo la tesi che escluderebbe la sopravvivenza dei controlli difensivi tecnologici, accoglie il motivo «per quanto di ragione» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), così saldando la difesa del patrimonio con il rispetto dell'art. 4 e della disciplina sui dati (Olivelli, 2013); (Bellavista, 2018). Le fonti reperite non consentono di ricostruire in modo sistematico i successivi sviluppi applicativi di tale principio, che resta rimesso alla prassi ulteriore.